



CONTRAT DE PARTENARIAT INSTALLATEUR POUR LA VALORISATION DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

CEELAB (OPTEE - PRIVITY), SAS au capital de 1400€, dont le siège social est situé au 8 RUE NOTRE-DAME DE LORETTE, 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 840 401 707, représentée par MOURAD BANI, en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après dénommée « **Le Mandataire** »

ET

L'entreprise

Au capital de euros

Dont le siège social est situé

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de

Sous le numéro

Représentée par

En qualité de

dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après dénommé le « **Partenaire** ».

Dans le présent accord, le Mandataire et le Partenaire pourront être dénommés individuellement par la « **Partie** » ou collectivement par les « **Parties** ».

Sommaire

Article 1 – Définitions	4
1.1 – Définitions	4
1.2 – Interprétations	7
Article 2 – Objet	7
ARTICLE 3 – PÉRIMÈTRE	7
3.1 – Opérations d'économies d'énergie	7
3.1.1 Opérations standardisées	7
3.1.2 Chartes d'engagement	8
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DU PARTENAIRE	8
4.1 – Déclarations et Garanties	8
4.2 – Recevabilité – constitution du Dossier de travaux	10
4.3 – Validation et éligibilité des Dossiers de travaux	13
4.4 – Rôle actif et incitatif mis en œuvre par le Partenaire au nom de GREENYELLOW	14
4.5 – Manquement du Partenaire	14
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU MANDATAIRE	15
ARTICLE 6 – CONDITIONS FINANCIÈRES ET MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION GLOBALE	15
6.1 – Principes généraux	15
6.2 – Volume CEE attribué au Partenaire	16
6.3 – Rémunération globale	16
6.4 – Révision de la Rémunération Globale	17
6.5 – Conditions de facturation et paiement	17
6.5.1 Condition générales	17
6.5.2 Opérations soumises à contrôle	18
ARTICLE 7 – CONTRÔLES VOLONTAIRES ET RÉGLEMENTAIRES	19
ARTICLE 8 – CONTRÔLES RÉALISÉS PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE	19
8.1 – Annulation des CEE	19
8.2 – Indemnisation de GREENYELLOW	20
ARTICLE 9 – RESPONSABILITÉ DU PARTENAIRE	20
ARTICLE 10 – DURÉE ET RENOUVELLEMENT	20
10.1 – Durée du contrat	20
10.2 – Renouvellement	21
ARTICLE 11 – RÉSILIATION	21
11.1 – Cas de résiliation du Contrat	21
11.2 – Conséquences de la résiliation du Contrat	23
ARTICLE 12 – SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES DU PARTENAIRE	23

ARTICLE 13 – ÉVOLUTION DU DISPOSITIF DE CEE	24
ARTICLE 14 – INTÉGRALITÉ	24
ARTICLE 15 – NULLITÉ – DIVISIBILITÉ	24
ARTICLE 16 – FORCE MAJEURE	24
ARTICLE 17 – IMPRÉVISION	25
ARTICLE 18 – CONFIDENTIALITÉ	26
ARTICLE 19 – RELATIONS ENTRE LES PARTIES	26
ARTICLE 20 – CESSION DU CONTRAT	27
ARTICLE 21 – RESPONSABILITÉ – ASSURANCES	27
ARTICLE 22 – SOUS-TRAITANCE	27
ARTICLE 23 – EXCLUSIVITÉ DES DOSSIERS EN COURS D’INSTRUCTION PAR GREENYELLOW	27
ARTICLE 24 – DEVOIR DE VIGILANCE	28
ARTICLE 25 – EXÉCUTION DE BONNE FOI	28
ARTICLE 26 – VALIDITÉ DU CONTRAT	28
ARTICLE 27 – MARQUES ET RÉPUTATION	29
ARTICLE 28 – DONNÉES PERSONNELLES	29
ARTICLE 29 – DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION	29

Préambule

La Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (dite loi POPE) et de l'ensemble des textes réglementaires applicables pour la délivrance de certificats d'économies d'énergie (ci-après les « **CEE** »), a mis à la charge des fournisseurs d'énergie – également appelés les « **Obligés** » – l'obligation de réaliser des économies d'énergie.

Conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-1-1 du Code de l'énergie, les Obligés peuvent se libérer de leurs obligations d'économies d'énergie soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des CEE, soit en déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique. Les économies d'énergies ainsi réalisées sont transformées en CEE une fois que les opérations ont été validées par le Pôle National des Certificats d'Économies d'Énergie (le « **PNCEE** »), autorité administrative compétente en la matière. Ces CEE sont, par la suite, matérialisées par leur inscription au Registre national des CEE.

Le Mandataire a signé un contrat de mandat de valorisation des CEE avec GREENYELLOW en date du **30/10/24**. À ce titre, le Mandataire, agit au nom et pour le compte de GREENYELLOW en qualité de Mandataire.

Le contrat cadre de mandat détermine les conditions et modalités dans lesquelles Le Mandataire agit au nom et pour le compte de GREENYELLOW avec pour mission principale :

- La détection d'efficacité énergétique auprès de Bénéficiaires ;
- Porter le rôle actif et incitatif au sens de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié, par la signature, au nom et pour le compte de GREENYELLOW.

Le Mandataire a décidé d'unir ses efforts à ceux de professionnels du secteur de l'efficacité énergétique, afin d'inciter tout utilisateur d'énergie à réaliser des actions d'économies d'énergie.

C'est dans ce contexte que les Parties se sont approchées aux fins de convenir ce qui suit :

Article 1 – Définitions

1.1 – Définitions

Le préambule fait partie intégrante du Contrat et a la même portée contractuelle. Toute référence à un Article ou à une Annexe constitue, sauf stipulation expresse contraire, une référence à un Article ou à une Annexe du Contrat.

Outre les termes dont certains articles du Contrat donnent une définition expresse, les termes suivants auront la signification précisée ci-après lorsque leur première lettre apparaît en majuscule, qu'ils soient au singulier ou au pluriel.

Autorité Compétente : autorité administrative compétente à la date de signature du Contrat pour délivrer les CEE après instruction des dossiers de demande d'obtention ou toute autre entité qui s'y substituerait. Ce service, actuellement dénommé Pôle National des CEE, dépend de la Direction Générale de l'Énergie et du Climat faisant partie du Ministère de la Transition Écologique.



Bénéficiaire(s) : désigne toute personne physique ou morale consommatrice d'énergie intéressée par des travaux lui permettant de réaliser des Opérations d'économies d'énergie entrant dans le champ d'application du Contrat.

CEE : désigne les certificats d'économies d'énergie définis à l'article L 221-8 du Code de l'énergie, biens meubles incorporels délivrés par le PNCEE à un demandeur éligible lorsqu'une action d'économies d'énergie a été réalisée selon certains critères d'éligibilité et dont la seule matérialisation sera son inscription sur le Registre National. Il est exprimé en kWh cumac. Il est négociable selon les règles habituelles du droit commercial.

CEE Bonifiés : désigne-le(s) certificat(s) d'économies d'énergie tel(s) que défini(s) aux articles L.221-1 et suivants du Code de l'énergie, bonifié(s) dans le cadre des Opérations « Coup de pouce ».

Chartes d'engagement : désigne les chartes d'engagement signées par GREENYELLOW, et telles que visées par les articles 3-6 et 3-7 et les annexes V et VI de l'Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie modifiée.

Cinquième Période : période d'obligation d'économies d'énergie définie à l'article R. 221-1 du Code de l'énergie qui s'étend du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2025.

Contrat : désigne le présent contrat, en ce compris son préambule et ses annexes et avenants éventuels.

Contrôles réglementaires : Contrôles par échantillonnage des opérations visées par l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, réalisées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 applicable en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine « Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des CEE ».

Contrôles prévus dans la fiche Opérations Standardisées : contrôles des opérations relevant des fiches d'opérations standardisées prévues par les textes réglementaires du Dispositif, ces contrôles sont réalisés sur site ou par contact par un organisme accrédité COFRAC.

Contrôles volontaires : contrôles des opérations relevant des fiches d'opérations standardisées diligentées par GREENYELLOW, ces contrôles sont réalisés sur site par un organisme accrédité COFRAC ou par contact. Ces contrôles sont prévus notamment en cas de nouveau partenariat et/ou en cas d'un taux de contrôle non satisfaisant supérieur aux critères de dépôt de l'Opération au PNCEE.

Date Limite de Transmission : désigne la date limite de transmission par le Partenaire du ou des Dossier(s) de Travaux. La Date Limite de Transmission est déterminée dans l'Article 6.3 du présent Contrat.

Date d'Achèvement d'une Opération : désigne la Date d'Achèvement d'une Opération au sens de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur.

Date d'Engagement d'une Opération : désigne la Date d'Engagement au sens de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur.

Dispositif : désigne les textes légaux et réglementaires ainsi que toutes directives émises par les pouvoirs publics en vigueur en France encadrant le régime des CEE.

Dossier de travaux : désigne de manière générale l'ensemble des pièces justifiant des Opérations CEE Classique et/ou CEE Précarité tel que définis dans les Articles 3.2 et Article 3.3 du Contrat et donnant lieu à délivrance de CEE.

Équipements : désigne les équipements distribués et/ou installés par le Partenaire au(x) Bénéficiaire(s) dans le cadre de la réalisation de l'Opération.

Organisme de contrôle : désigne l'organisme accrédité chargé de réaliser des missions d'inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie.

Partenaire : désigne un professionnel lié contractuellement avec le Mandataire dans le cadre du Dispositif et qui est mis en relation avec le Bénéficiaire, lequel envisage de réaliser des travaux d'efficacité énergétique.

Pièces : ensemble des documents et des informations obligatoires, permettant la constitution d'un dossier de demande des certificats d'économie d'énergie.

Opérations Standardisées : désigne, au sens de l'Arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie modifié, les opérations standardisées d'économies d'énergie, couramment réalisées pour lesquelles une valeur forfaitaire de CEE à attribuer a été définie et fait partie d'un catalogue mis à jour. Ces Opérations Standardisées sont matérialisées par des Fiches OS qui définissent les exigences requises pour la délivrance de certificats et les montants forfaitaires d'économies d'énergie associés, exprimés en kWh cumac.

kWh Cumac : Unité de compte des Certificats d'Économie d'Énergie.

RGE : désigne la qualification « Reconnu garant de l'environnement ».

Prime Bénéficiaire : désigne le soutien financier versé au Bénéficiaire sous forme de remise sur devis et de facture par le Partenaire.

Registre National : désigne le registre défini à l'article L 221-10 du Code de l'énergie. Ce registre enregistre les opérations afférentes aux détenteurs de comptes individuels ouverts auprès du registre, réalise notamment la matérialisation des CEE après leur délivrance par le PNCEE, le transfert de CEE entre titulaires de comptes et l'annulation des CEE en fin de période sur instruction du PNCEE lorsqu'un Obligé a satisfait à ses obligations.

Règlementation Applicable sur la Protection des Données Personnelles : a le sens qui lui est donné à l'Article 29 du Contrat.

Rémunération Globale : La rémunération Globale correspond à la somme de la Prime Bénéficiaire et la Rémunération du Partenaire telle que définie selon les modalités de l'Article 6.3.

Rémunération Partenaire : La rémunération du Partenaire sera conditionnée par rapport au seuil minimal réglementaire à verser au Bénéficiaire.

1.2 – Interprétations

Dans le Contrat, sauf stipulation contraire :

- les termes définis à l'**Article 1.1** pourront être employés indifféremment au singulier ou au pluriel lorsque le sens ou le contexte l'exigent ;
- en cas de divergence ou de contradiction entre les stipulations du Contrat, le Contrat prévaudra ;
- les renvois à un contrat ou autre document comprennent ses annexes ainsi que les modifications ou avenants dont le Contrat ou le document a fait l'objet ;
- les renvois faits à des Articles ou Titres doivent s'entendre comme des renvois à des Articles ou Titres du Contrat.

En cas de modification législative ou réglementaire du dispositif CEE, les Parties s'engagent à s'y conformer dès leur entrée en vigueur de telle sorte que leur responsabilité contractuelle, délictuelle, civile, commerciale, administrative ou pénale ne puisse être engagée devant aucune juridiction étatique, arbitrale ou quelque autorité administrative qu'il soit.

Article 2 – Objet

Le présent Contrat définit, conformément à l'article 3.1 de l'annexe 5 de l'Arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur modifié (ci-après l'« **arrêté du 4 septembre 2014** »), les conditions et modalités selon lesquelles le Partenaire incite ses clients, au nom et pour le compte de GREENYELLOW, à réaliser des Opérations d'économies d'énergie au mécanisme des CEE et, le cas échéant, éligibles aux bonifications prévues par les Chartes d'engagement.

En contrepartie, sous réserve de validation par le Mandataire des Dossiers de travaux correspondant, le Mandataire versera au Partenaire une Prime Bénéficiaire.

La Rémunération du Partenaire sera conditionnée par rapport au seuil minimal réglementaire à verser au Bénéficiaire.

Le seuil minimal de valorisation d'une opération est de xxx MWh cumac.

Les Opérations spécifiques ne pourront être valorisées dans le cadre du présent Contrat de partenariat. Celles-ci devront faire l'objet d'une demande de contrat spécifique auprès du Mandataire.

ARTICLE 3 – PÉRIMÈTRE

3.1 – Opérations d'économies d'énergie

3.1.1 Opérations standardisées

Les Opérations d'économies d'énergie sont les travaux respectant les conditions des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie, visées par l'article R. 221-14 du Code de l'énergie

et définies par l'Arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et les « fiches d'opérations standardisées » prévues dans ses annexes, que le Partenaire souhaite réaliser et valoriser dans le cadre de ce Contrat.

Ces fiches sont régulièrement mises à jour par la DGEC et sont disponibles sur le lien suivant : <https://www.ecologie.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie#scroll-nav5>.

Les Opérations d'économies d'énergie qui entrent dans le champ du contrat sont toutes les Opérations Standardisées.

Le périmètre est susceptible d'être modifiée en fonction des changements réglementaires liés au Dispositif CEE, dans le cas où une des Opérations ne serait plus éligible au dispositif CEE ou valorisée par GREENYELLOW, celle-ci sera automatiquement retirée du présent Contrat.

3.1.2 Chartes d'engagement

Les Opérations d'économies d'énergie qui entrent dans le champ d'application du Contrat sont également les Opérations réalisées dans le cadre des Chartes « Coup de Pouce » signées par GREENYELLOW.

Au jour de la signature du Contrat, les Chartes « Coup de Pouce » qui entrent dans le champs du contrat sont les suivantes :

- Coup de Pouce Chauffage ;
- Coup de Pouce Rénovation performante d'une maison individuelle ;
- Coup de Pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs ;
- Coup de Pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires.

Elles sont listées sur le site internet de GREENYELLOW à l'adresse suivante :

<https://www.GREENyellow.com/chartes-cdp>.

GREENYELLOW peut être amené à signer de nouvelles Chartes « Coup de pouce ». Les Parties conviennent que les Opérations d'économies d'énergie relevant de ces nouvelles Chartes signées entrent dans le champ du Contrat.

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DU PARTENAIRE

4.1 – Déclarations et Garanties

Pour chaque Opération qu'il souhaite réaliser dans le cadre du Dispositif, le Partenaire :

- S'engage à ce que les Opérations soient exclusivement des Opérations d'économies d'énergie conformément à l'Article 3 du Contrat et effectives à la date d'engagement des travaux, telles que définies dans la réglementation en vigueur relative aux CEE ;

- À s'assurer que le Bénéficiaire(s) ne bénéficie(nt) pas d'autres aides non cumulables avec le Dispositif des CEE et/ou plus généralement que les Opérations ne sont pas incompatibles avec d'autres dispositifs réglementaires ;
- S'engage à respecter les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables en sa qualité de professionnel de travaux en application du présent Contrat, notamment les obligations auxquelles il est tenu en application des textes permettant la valorisation des CEE ;
- S'engage à disposer, ainsi que son sous-traitant le cas échéant, des qualifications éventuellement requises par la réglementation en vigueur pour les Opérations auxquelles il aura recours, en vue de l'éligibilité des Dossiers de travaux et à en justifier auprès du Mandataire et notamment à transmettre sur simple demande les justificatifs requis desdites qualifications en vigueur pour chaque Dossier de travaux contenant une Opération requérant l'obligation de qualification ;
- Garantit que lorsqu'il fait appel à un sous-traitant pour réaliser les travaux, qu'il s'est assuré que le sous-traitant détient les qualifications requises par la réglementation et s'engage à en apporter la preuve sur simple demande du Mandataire ;
- Si le Partenaire fait appel à un nouveau sous-traitant qui n'est pas connu par le Mandataire, il s'engage à transmettre à ce dernier le contrat de sous-traitance et les factures accomplies par le sous-traitant ;
- Garantit la validité, au regard de la réglementation en vigueur, des CEE émis et garantit le Mandataire et GREENYELLOW contre tout recours ;
- Garantit, le cas échéant, l'éligibilité des Opérations à la bonification prévue pour les Opérations « Coup de pouce » ;
- Garantit qu'il connaît la réglementation applicable aux Opérations d'économies d'énergie, et s'engage à être conforme à celle-ci et à respecter en tout point les obligations qui lui incombent ;
- Garantit qu'il ne va pas s'engager dans les pratiques suivantes : des pratiques commerciales déloyales (agressives et/ou trompeuses ; articles L. 121-1 à 7 du Code de la consommation) ; l'abus de faiblesse (article L. 121-8 à 10 du Code de la consommation) ; démarchage à domicile ou téléphonique abusif et le non-respect du dispositif BLOCTEL (articles L. 223-4 et R. 223-1 à R. 223-8) ; usurpation de l'identité de l'État (faux sites administratifs, faux courriers officiels, utilisation non autorisée de la Marianne etc.) ; clauses abusives dans les contrats (articles L. 212-1 à 3 et R. 212-1 à 5 du code de la consommation) et le non-respect du droit des contrats (droits/obligations des Parties ; articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation) ; non-respect des garanties légales, garanties commerciales et service après-vente (articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation) ; non-respect de l'obligation générale d'information précontractuelle (articles

- L. 111-1 et suivants du Code de la consommation) ; non-respect des règles relatives au crédit à la consommation (articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation) ; non-respect du règlement général pour la protection des données (règlement 2016/679) ; faux ou usage de faux ; usurpation d'un ou plusieurs signes de qualité ; non-respect récurrent du délai de paiement des primes sur lequel s'est engagé le signataire ;
- S'engage à être en conformité avec toutes les obligations légales, réglementaires et Chartes en lien avec son activité et à avoir une exécution loyale du présent Contrat envers le Mandataire, GREENYELLOW et envers les Bénéficiaires.
- S'engage à exécuter au nom et pour pour le compte de GREENYELLOW les missions constitutives du rôle actif et incitatif visant à faire réaliser par le Bénéficiaire des opérations de valorisation de CEE et, le cas échéant, prévues par les Chartes d'engagement ; la description des actions incitatives mises en œuvre par le Partenaire est plus amplement décrite dans chaque proposition commerciale correspondant à la réalisation de l'Opération, adressée au Bénéficiaire par le Partenaire ;
- S'engage à verser au Bénéficiaire, pour le compte de GREENYELLOW, la Prime Bénéficiaire prévue à l'article 6.3 du Contrat ;
- S'engage à transmettre au Mandataire, si cette dernière l'exige, des photos, avant et après la réalisation de l'Opération, sur lesquelles figure une pièce d'identité du Bénéficiaire permettant d'identifier, sans équivoque, le lieu de l'Opération.
- Garantit l'exactitude des informations qui seront communiquées au Mandataire concernant le Bénéficiaire et notamment : nom, prénom, téléphone, e-mail, adresse.

4.2 – Recevabilité – constitution du Dossier de

travaux Première étape : documents à remettre au

Bénéficiaire

Pour chaque Opération qu'il souhaite réaliser dans le cadre du Dispositif, le Partenaire s'engage à :

- Effectuer une remise à son Bénéficiaire d'un montant au moins équivalent au seuil minimal réglementaire. Afin de prouver que cette remise a bien été proposée au Bénéficiaire en amont des travaux, et a bien été réalisé, le Partenaire devra obligatoirement :

Faire figurer sur le devis des travaux la mention ci-après :

Version courte :

Prime Certificat d'économie d'énergie GREENYELLOW (Siren : 501 657 399). Cette offre comprend la prime versée par GreenYellow par le biais de son mandataire OPTEE (ou CEELAB) au titre des Certificats d'Economies d'Energie d'un montant de : XXXX,XX €.

Version longue :

Montant de la prime CEE versée par GREENYELLOW : Prime Certificat d'Économie d'Énergie GREENYELLOW (Siren : 501 657 399). Les travaux relatifs à ce devis sont éligibles à l'accompagnement de GREENYELLOW, par le biais de son mandataire OPTEE, au titre de son rôle actif et incitatif dans le cadre du dispositif sur les certificats d'économie d'énergie. Celui-ci m'a été présenté par « NOM DE L'INSTALLATEUR » avant l'établissement de ce devis. Dans le cadre de ces travaux, je consens à ce que ma prime CEE (Certificats d'Économies d'Énergie) soit déduite du montant à payer et je certifie ne pas avoir fait des demandes de prime CEE auprès d'un autre PARTENAIRE. Si je bénéficie d'une prime CEE précarité je certifie l'exactitude des documents fournis. Par ailleurs je m'engage d'ores et déjà à fournir toutes pièces justificatives qui me seraient demandées par GREENYELLOW ou OPTEE afin de justifier mes droits à bénéficier de CEE et à la prime correspondante. A défaut, je m'engage à procéder au remboursement de ladite prime dans un délai de 8 jours à la suite d'une demande. Cette offre comprend la prime versée par GreenYellow par le biais de son mandataire OPTEE au titre des Certificats d'Economies d'Energie d'un montant de : XXXXX€

Cette remise de facture viendra en déduction du montant TTC.

- Mentionner sur le devis le numéro de SIRET et la raison sociale du sous-traitant dans le cas où le Partenaire fait appel à un sous-traitant ;
- À informer le Bénéficiaire que la remise est consentie sous réserve et condition de la transmission d'un Dossier de travaux éligible et dûment complété selon les conditions définies au Contrat.

Deuxième étape : constitution du dossier et transmission des Pièces à GREENYELLOW

Outre ce qui précède, le Partenaire s'oblige à accomplir à ses frais l'ensemble des missions qui lui incombent en application du Code de l'énergie et, le cas échéant, des Chartes d'engagement, et notamment à :

- Collecter et transmettre au Mandataire l'ensemble des Pièces justificatives permettant (i) le dépôt du Dossier de travaux et l'obtention des CEE correspondants, le cas échéant bonifiées dans le cadre des Opérations « Coup de pouce », et mettre en œuvre les modalités particulières inhérentes à l'établissement de certaines Pièces du dossier de demande de CEE ou aux contrôles des Opérations concernées ;
- À transmettre au Mandataire en tant que Pièce constitutive du Dossier de travaux conformément aux exigences de l'arrêté du 4 septembre 2014 les documents à archiver par GREENYELLOW comme suit :

- a) La copie du devis de réalisation des travaux comportant la mention susmentionnée daté, signé (nom, prénom et qualité du signataire) par son Bénéficiaire ;
 - b) Le devis devra avoir été établi antérieurement à la date d'engagement des travaux et comporter la mention susmentionnée dactylographiée ou, lorsqu'il s'agit d'un devis manuscrit, la mention pourra être intégrée de manière manuscrite ;
 - c) Le Partenaire devra compléter, signer et faire signer par son Bénéficiaire l'attestation sur l'honneur (ci-après « AH ») relative à l'Opération.
- À envoyer, au Mandataire, au plus tard un (1) mois après la fin des travaux et en un seul envoi un Dossier de travaux comprenant les Pièces suivants :
 - a) AH en vigueur dûment renseignée tamponnée et signée par le Bénéficiaire et le Partenaire ;
 - b) Le document « Cadre Contribution » ;
 - c) La copie du devis conforme aux exigences décrites au Contrat signé par le Bénéficiaire et le Partenaire ;
 - d) La copie de la facture de réalisation des travaux, laquelle comporte l'identité complète du Bénéficiaire, date d'édition du document, l'adresse complète du lieu de réalisation des travaux (Nom du site des travaux, exhaustivité des numéros de voie et des références de bâtiment, nom de voie, code postal sans cedex et commune), la description des travaux permettant l'identification sans équivoque des Opérations et de leur conformité aux exigences des fiches d'Opérations standardisées ;
 - e) Documentation technique issue du fabricant du produit installé permettant d'apprécier la véracité de données mentionnées dans les documents des travaux et AH.
 - f) Le contrat de sous-traitance et les factures émises par ce dernier si le Partenaire fait appel à un sous-traitant ;
 - g) Tous autres documents demandés par le Mandataire permettant d'apprécier la réalité des Opérations et la cohérence des travaux réalisés ;
 - h) Tous autres justificatifs qui devront être fournis au Mandataire, concernant l'action d'économie d'énergie, conformément aux dispositions réglementaires notamment aux précisions de la FAQ de la DGECE ou exigences spécifiques du PNCEE en complément de l'arrêté du 4 septembre 2014 ;
 - i) Tous autres justificatifs qui devront être fournis au Mandataire, concernant l'action d'économie d'énergie, demandés par le PNCEE permettant la délivrance des CEE lors des contrôles par ce dernier ;
 - j) Dans le cadre d'une Opération prévue dans le cadre des Opérations « Coup de pouce », l'ensemble des documents exigibles pour la bonification prévue par celle-ci.

Les documents complémentaires demandés par le Mandataire devront être transmis dans l'espace professionnel mis à disposition du Partenaire par le Mandataire.

Le Mandataire se réserve le droit d'exiger les originaux de certaines Pièces, notamment de l'attestation sur l'honneur.

Le Partenaire est informé que les consignes et les mentions devant figurer sur le devis et la facture sont susceptibles d'être modifiées, et s'engage à se conformer sans délai à toute nouvelle consigne qui sera communiquée par le Mandataire.

Le Partenaire versera à ses frais et sous sa seule responsabilité les remises consenties aux Bénéficiaires des travaux dans le cadre du Dispositif.

Le Partenaire garantit également qu'il sera à même de transmettre sur simple demande du Mandataire, tout document complémentaire nécessaire en vue d'obtenir des Certificats d'Économies d'Énergie, dans un délai maximum de 8 jours à compter de l'émission de la demande.

Dans le cas où le Mandataire demande au Partenaire de procéder à un Service Après-Vente (SAV) suite à un rapport de Contrôle non satisfaisant (sur site ou par contact, réglementaire ou à l'initiative du Mandataire), celui-ci s'engage :

- à réaliser les mesures correctives dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date d'émission de la demande du Mandataire.
- à fournir au Mandataire les informations permettant de renseigner le plan de suivi des non satisfaisants (Détail des mesures correctives mise en œuvre et date de réalisation du SAV).
- à fournir au Mandataire le Procès-verbal d'intervention SAV mentionnant la référence de l'Opération (signé par le Bénéficiaire dans la mesure du possible) ainsi que des photos avant/après.

Dans le cas où le Mandataire demande au Partenaire de justifier un écart de plus de 10% entre la surface mesurée ou estimée et la surface déclarée dans l'AH/facture, celui-ci s'engage :

- à apporter des éléments justificatifs probants dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date d'émission de la demande du Mandataire.

4.3– Validation et éligibilité des Dossiers de travaux

Le contrôle des Dossiers de travaux sera effectué par le Mandataire, conformément à la réglementation relative au dispositif des Certificats d'Économies d'Énergie. Dans ce cadre, le Mandataire contrôle les éléments visés à l'article 4.2 ci-avant permettant la validation des Dossiers de travaux et l'obtention des CEE.

Lorsque le Dossier de travaux transmis est incomplet ou erroné, le Mandataire sollicite des éléments complémentaires ou des demandes de précisions auprès du Partenaire ou du Bénéficiaire.

En cas de non-transmission des documents nécessaires à la validation du Dossier de travaux après une demande restée sans réponse dans un délai de 8 jours, le Mandataire se réserve le droit d'abandonner le dossier et ne pas rémunérer le Partenaire.

À l'issue de ce contrôle, le Mandataire valide ou refuse les Dossiers de travaux. Si une irrégularité est constatée au regard de la réglementation, les Opérations concernés ne seront pas rémunérées.

En contrepartie de l'exécution conforme par le Partenaire de ses obligations et de la validation par le Mandataire des CEE portant sur les Dossiers de travaux produits par le Partenaire, ce dernier ne percevra aucune autre somme que celles prévues à l'article 6.3. Il ne pourra donc prétendre vis-à-vis du Mandataire et/ou de GREENYELLOW à aucun remboursement de frais, pertes, manque à gagner, etc. qu'il aurait subi à l'occasion de l'exécution de ses obligations au titre du Contrat.

Le Partenaire étant tenu d'une obligation de résultat quant à l'éligibilité des Dossiers de travaux, il est en particulier informé qu'en cas de refus d'un Dossier de travaux, la remise éventuellement effectuée par lui auprès de son Bénéficiaire au titre des travaux ne lui sera en aucun cas remboursée par le Mandataire et/ou GREENYELLOW.

Le Partenaire garantit l'exactitude des informations qui seront communiquées au Mandataire, notamment dans les documents et Pièces produites dans les Dossiers de travaux.

En cas de modification de la liste des Pièces constituant un Dossier de travaux, le nouveau mode de constitution d'un Dossier de travaux sera communiqué par le Mandataire au Partenaire. Le Partenaire devra alors se conformer sans délai à ce nouveau mode de constitution.

4.4 – Rôle actif et incitatif mis en œuvre par le Partenaire au nom de GREENYELLOW

Les Parties ont convenu que la preuve du rôle actif, incitatif et antérieur à l'engagement de l'Opération est établie dans le respect de l'article 3 de l'annexe 5 de l'Arrêté du 4 septembre 2014 et notamment :

- des dispositions de l'article 3.1 ou 3.4 de l'annexe 5 de l'Arrêté du 4 septembre 2014 ;
- et, le cas échéant, des stipulations des Chartes d'engagement.

Ainsi la justification du rôle actif et incitatif pourra être apportée notamment par l'intermédiaire de la contractualisation de l'Opération. Ce contrat pourra prendre la forme d'un devis qui contient explicitement la mention prévue à l'article 4.2 du Contrat. Ce contrat de réalisation de l'Opération est accepté et signé par le Bénéficiaire au plus tard à la date d'engagement de l'Opération.

Le rôle actif et incitatif mis en œuvre par le Partenaire au nom de GREENYELLOW prend la forme d'une Prime Bénéficiaire dont les modalités d'attribution et la détermination de son montant sont prévues à l'article 6.3 du Contrat.

4.5 – Manquement du Partenaire

Le Mandataire se réserve le droit de refuser et de ne pas valoriser une Opération d'économies d'énergie dès lors :

- que l'Opération n'est pas conforme à la réglementation en vigueur relative aux CEE ou aux dispositions du présent Contrat ;
- que l'une des Pièces est reçue par GREENYELLOW après la fin du Contrat ;
- que l'Opération n'est pas finalisée avant la fin du Contrat ;
- que l'une des Pièces est transmise au-delà du délai d'un (1) mois après la fin des travaux ;

En cas de taux anormalement élevé de dossiers incomplets ou non-conformes, le Mandataire se réserve le droit de facturer une pénalité au Partenaire afin de couvrir le surcoût lié au traitement de ces dossiers. Une récurrence de dossiers incomplets ou non-conformes constitue également un

manquement au regard des obligations du Partenaire et peut justifier la résiliation du Contrat pour faute du Partenaire.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU MANDATAIRE

Le Mandataire s'engage à :

- informer le Partenaire de toutes les modifications éventuelles du Dispositif, ainsi qu'à l'accompagner dans la mise en place administrative du Dispositif CEE, notamment pour le montage des Dossiers de travaux ;
- contrôler les Dossiers de travaux transmis par le Partenaire et les déposer auprès de l'Autorité Compétente dès que ces derniers sont qualifiés d'éligibles et complets par le Mandataire ;
- assister le Partenaire dans sa démarche et mettre tout en œuvre dans les délais requis afin d'obtenir la validation des Dossiers de travaux par le PNCEE ;
- mettre en place une politique de contrôle par contact et sur site des Opérations réalisées en application du Contrat ;
- assurer la conservation des pièces prescrites par le Code de l'énergie ;
- veiller à la bonne marche du Dispositif CEE, notamment en matière de respect de la réglementation et de conflits.

Le Mandataire s'engage à verser au Partenaire la Rémunération Globale éventuelle correspondant à chacune des Opérations que celui-ci aura réalisé dans le cadre du Dispositif et pour lesquelles le Dossier de travaux constitué par le Partenaire aura été validé par le Mandataire et le Partenaire aura respecté ses obligations contractuelles.

Le montant de la Rémunération Globale (Rémunération Partenaire + Prime Bénéficiaire) et ses modalités de versement sont définis à l'Article 6 du présent Contrat.

Le Mandataire se réserve le droit de ne plus valoriser certaines Opérations. Dans ce cas, le Mandataire informera le Partenaire qui disposera alors d'un délai de 2 mois à compter de cette notification pour envoyer au Mandataire les Dossiers de travaux déjà engagés sous les Opérations qui auront fait l'objet d'une suppression.

ARTICLE 6 – CONDITIONS FINANCIÈRES ET MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION GLOBALE

6.1 – Principes généraux

En contrepartie de l'exécution de ses obligations et pour exercer le rôle actif et incitatif prévu par l'arrêté du 4 septembre 2014, le Partenaire sera rémunéré sous la forme d'une Rémunération Globale déterminé dans les conditions prévues à l'Article 6.3 du Contrat.

La Rémunération Globale inclut la Prime Bénéficiaire. Cette Prime Bénéficiaire est déterminée dans les conditions prévues à l'Article 6.3 du Contrat.

6.2 – Volume CEE attribué au Partenaire

A la signature des présentes les volumes attribués au Partenaire sont les suivants :

- Volume Classique : [0 GWh cumac](#)

Pendant la durée du Contrat, des modifications portant sur le volume CEE seront établies au fur et à mesure par le Mandataire, notamment dès que le volume CEE attribué est atteint par le Partenaire.

Le Mandataire se réserve le droit de modifier (à la hausse ou à la baisse) le volume CEE classique et précarité que le Partenaire s'engage à réaliser à la signature du Contrat. Le nouveau volume sera communiqué au Partenaire par courriel.

Dès que le volume CEE initialement prévu sera atteint par le Partenaire, ce dernier pourra contacter le Mandataire afin de se voir attribuer un volume supplémentaire sous réserve de validation par le Mandataire.

6.3- Rémunération globale

Au titre des Dossiers de travaux produits dans le respect des stipulations du Contrat et permettant à GREENYELLOW d'obtenir les CEE auprès de l'Autorité Compétente, le Partenaire sera rémunéré par le Mandataire sous la forme d'une Rémunération Globale.

Pour les travaux réalisés dans le cadre des Chartes d'engagement « Coup de Pouce », le montant de la Prime Bénéficiaire est au moins égal au montant des primes planchers fixées dans les Chartes d'engagement en vigueur.

Pour rappel, l'arrêté du 22 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie (ci-après l'« arrêté du 22 octobre 2022 ») a créé des bonifications et niveaux maximaux d'incitation financière spécifiques et temporaires pour le remplacement d'une chaudière au fioul par une pompe à chaleur de type/air/eau ou eau/eau, une pompe à chaleur hybride, une chaudière biomasse individuelle ou un système solaire combiné. Ces bonifications et niveaux minimaux d'incitation financière sont applicables aux opérations engagées jusqu'au 30 juin 2023 et achevées au plus tard le 31 décembre 2023. En cas de prolongation de ces dispositions, elles seront applicables au présent Contrat dès leur entrée en vigueur et notifiées au Partenaire par email.

Dans le cadre des autres Opérations, le Partenaire s'engage à verser au Bénéficiaire une Prime Bénéficiaire minimale de :

3 € HT/MWh cumac

À la signature des présentes le montant de la Rémunération Globale est calculé comme suit :

[Pour les CEE dits "classiques" :](#)

- 6€ HT/MWh cumac pour les CEE ;

Pendant la durée du Contrat, des modifications portant sur la Rémunération Globale versée seront établis au fur et à mesure et seront communiqués au Partenaire par courriel électronique selon les modalités prévues à l'article 6.4 du présent Contrat.

La Rémunération Globale applicable est celle figurant sur la plateforme mise à la disposition du Partenaire par le Mandataire lors de la saisie par le Partenaire d'un nouveau Dossier de travaux et de la génération du Cadre Contribution. Le montant de la Rémunération Globale est valable pendant une durée de trois (3) mois. Après l'expiration de ce délai de 3 mois, le Mandataire se réserve le droit de modifier la Rémunération Globale.

Le versement de la Rémunération Globale est subordonné à la validation technique et administrative du Dossier de travaux par le Mandataire.

La Rémunération Globale est due sous réserve de la transmission des Dossiers de travaux par le Partenaire dans les délais définis dans le présent Contrat, et validés par le Mandataire, conformes, complets et cohérents au regard des Opérations et permettant l'octroi effectif à GREENYELLOW des CEE correspondants.

Dans l'hypothèse où postérieurement à la validation et au paiement par le Mandataire des Dossiers de Travaux, ces derniers n'étaient pas conformes aux conditions définies au Contrat et pour quelque motif que ce soit, le Partenaire s'engage à rembourser les sommes indûment perçues dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la réception de la demande du Mandataire.

6.4– Révision de la Rémunération Globale

Pendant la durée du Contrat, le Mandataire pourra modifier unilatéralement le montant de la Rémunération Globale par courriel électronique.

Pour toute modification du montant de la Rémunération Globale, le Mandataire envoie au Partenaire un courriel lui indiquant le nouveau montant, sa date et ses conditions d'application. Le délai minimum entre l'envoi du courriel et la date effective de l'évolution de la Rémunération Globale est fixé à 15 jours calendaires, sauf accord écrit des Parties pour réduire ce délai.

Le Partenaire est libre de refuser le nouveau montant et de faire valoriser ses Dossiers de travaux auprès d'une autre personne habilitée.

Le montant de la Rémunération Globale pourra faire l'objet d'une actualisation, notamment du fait d'une évolution à la baisse ou à la hausse du prix des CEE ou des modifications du dispositif réglementaire des CEE et des Chartes d'engagement, telles que, par exemple des changements intervenant dans la définition ou la valorisation des Opérations standardisées.

6.5– Conditions de facturation et paiement

6.5.1 Condition générales

Le paiement de la Rémunération Globale se fera dans les conditions suivantes :

À l'issue de la validation du Dossier de travaux par le Mandataire, ce dernier verse au Partenaire un montant égal à :

- Cent (100) pourcents de la Rémunération Globale (déterminé dans les conditions de l'Article 6.3 du Contrat) si le Partenaire s'engage à ne pas se verser de Rémunération Partenaire :

[100 % de la Rémunération Globale = 100% de la Prime Bénéficiaire]

ou

- Cent (100) pourcents de la Rémunération Globale diminué de la Rémunération Partenaire si le Partenaire conserve une partie de la Rémunération Globale (dans le respect du pourcentage minimum à verser au Bénéficiaire défini à l'Article 6.3).

[100% de la Rémunération Globale = Prime Bénéficiaire - Rémunération Partenaire]

Le cas échéant, le Partenaire devra transmettre au Mandataire une facture d'un montant égal à la Rémunération Partenaire conservée par ce dernier. La Rémunération Partenaire conservée par le Partenaire constitue le paiement d'une prestation de services et doit être assujettie à la TVA.

Les Dossiers de travaux validés par le Mandataire seront réglés par virement bancaire dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de validation.

6.5.2 Opérations soumises à contrôle

À l'issue de chaque transmission d'Opérations soumises à contrôles réglementaires par le Partenaire, le Mandataire vérifiera les éléments du Dossier de travaux et constituera un lot qu'il adressera à un organisme de contrôle COFRAC.

À la restitution des résultats des contrôles « satisfaisants » par l'organisme de contrôle, le Mandataire procédera au paiement de la Rémunération Globale* dans un délai de 30 jours par virement bancaire.

* La Rémunération Globale sera diminuée :

- des Primes Bénéficiaire et Rémunération Partenaire des Opérations contrôlées non-satisfaisants qui n'auront pas pu faire l'objet d'un dépôt auprès du PNCEE (Opération avec SAV non-réalisable et/ou non réalisés dans le délai contractuel) ;
- des montants financiers correspondants aux baisses de volumes CEE liés aux changements de paramètres des Opérations Standardisées contrôlées (exemple : modification à la baisse de surfaces isolées).

La commission conservée par le Partenaire constitue le paiement d'une prestation de services et doit être assujettie à la TVA qui doit faire l'objet d'une facture transmise au Mandataire par courriel à l'adresse contact@GREENyellow.com.

ARTICLE 7 – CONTRÔLES VOLONTAIRES ET RÉGLEMENTAIRES

Le Mandataire pourra effectuer ou faire effectuer sur le site du Bénéficiaire sur lequel l'Opération est réalisée, et/ou par contact, un ou plusieurs contrôles concernant les modalités de réalisation de l'Opération faisant l'objet du présent Contrat.

Le contrôle pourra être effectué par ses soins, ou par un organisme extérieur accrédité COFRAC conformément à la réglementation en vigueur et notamment l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie modifié. Il pourra intervenir avant ou après règlement de la Rémunération Globale mentionnée à l'Article 6.3.

Dans le cadre de ces contrôles, le Mandataire se réserve le droit (i) de solliciter le Partenaire ou le Bénéficiaire si des éléments complémentaires sont nécessaires pour la validation d'une Opération, (ii) de vérifier ou faire vérifier la qualité des travaux y compris par des vérifications sur site et (iii) de vérifier la satisfaction du Bénéficiaire.

Le Partenaire s'engage à coopérer et à communiquer tout document et information réclamés par le Mandataire ou l'organisme de contrôle.

En cas de travaux non satisfaisants à la suite d'un contrôle, le Partenaire s'engage à mettre en place, sous 8 jours, toute mesure corrective nécessaire à la mise en conformité des travaux. Si un contrôle supplémentaire sur site s'avère nécessaire, le coût de ce contrôle sera à la charge du Partenaire.

A défaut de mise en conformité, le Partenaire prend à sa charge le coût du contrôle non satisfaisant et aucune Opération relative à ces Travaux ne pourra donner droit à un quelconque versement de la part du Mandataire ou GREENYELLOW.

À défaut de mise en conformité, le Partenaire s'engage à rembourser au Mandataire, l'intégrité du montant de la Rémunération Globale qui lui aura été versée au titre de l'Opération non conforme. Le délai de remboursement est de quinze (15) jours à première demande du Mandataire.

L'obligation de remboursement par le Partenaire, dans un délai de 15 jours après première demande, s'applique pour tous les Dossiers de travaux déclarés non-conformes par le Mandataire et/ou par l'organisme de contrôle.

ARTICLE 8 – CONTRÔLES RÉALISÉS PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

Le PNCEE est l'autorité administrative compétente chargée du contrôle des Dossiers de travaux au titre du dispositif des CEE. En conformité avec le dispositif des CEE, le PNCEE peut instruire tous les dossiers d'Opérations pendant une durée de neuf ans à compter de la délivrance des CEE liés à un dossier d'Opérations (article R.222-4 du code de l'énergie) afin de notamment vérifier la véracité de l'Opération et sa conformité avec le dispositif des CEE (notamment les fiches d'Opérations Standardisées).

Pour le cas où le PNCEE, au cours de son contrôle, détecte des non-conformités, il peut en référer au Ministre de la Transition Ecologique qui pourra prendre toutes les sanctions prévues dans le dispositif des CEE, notamment l'annulation des CEE liés à l'Opération non conforme.

8.1 – Annulation des CEE

Pour le cas où, à la suite d'un contrôle du PNCEE, l'Opération et/ou le Dossier de travaux, en tout ou partie, est décrété non-conforme par le PNCEE et les CEE liés à cette Opération font l'objet d'une annulation suite à une décision (en raison d'un défaut du fait du Partenaire) du Ministre de la Transition Écologique, le Partenaire s'engage à rembourser à le Mandataire, l'intégralité du montant de la Rémunération Globale qui lui aura été versée au titre de l'Opération sanctionnée.

Le délai de remboursement est de quinze (15) jours à première demande du Mandataire.

8.2– Indemnisation de GREENYELLOW

Pour le cas où des pénalités seraient appliquées à l'encontre du Mandataire suite à un contrôle par les Autorités Compétentes sur les CEE obtenus dans le cadre du Contrat et provenant d'un manquement du Partenaire, ce dernier sera responsable de toute pénalité éventuellement supportée par le Mandataire.

Le Partenaire s'engage également à rembourser tous frais supportés par le Mandataire et ou GREENYELLOW notamment les frais d'avocat, frais et dépens, actions, préjudice, sanctions civiles, administratives ou financières, amende, qui découlent de l'annulation des CEE.

Le Partenaire s'engage à rembourser les montants réclamés par le Mandataire dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la réception de la demande de GREENYELLOW.

Par ailleurs, s'il est établi que le Partenaire et/ou le Bénéficiaire aurai(en)t manifesté une intention volontaire de fraudes, les pénalités et sanctions déterminées par l'Autorité Compétente seront appliquées par GREENYELLOW.

GREENYELLOW se réserve le droit d'intenter toute action contre l'un ou l'autre en paiement de dommages et intérêts. Le Mandataire aura la responsabilité de mettre tout en œuvre pour que les pénalités facturées par GREENYELLOW lui soient remboursées par l'entité frauduleuse.

ARTICLE 9 – RESPONSABILITÉ DU PARTENAIRE

Le Partenaire s'engage à indemniser le Mandataire de toutes les conséquences de ses manquements, inexécution et garantit le Mandataire et GREENYELLOW contre toute action ou réclamation à son encontre et ce quel que soit le fondement et la nature de l'action ou de la réclamation.

Le Mandataire et le Partenaire ont souscrit un contrat d'assurance civile et professionnelle auprès d'une compagnie notoire et solvable, couvrant leur responsabilité contractuelle dans le cadre de l'exécution du présent Contrat.

ARTICLE 10 – DURÉE ET RENOUVELLEMENT

10.1 – Durée du contrat

Le Contrat prend effet à compter de sa signature par les deux Parties, préalablement à la contractualisation des Opérations entre le(s) Bénéficiaire(s) et le Partenaire.

Le Contrat peut être résilié par anticipation dans les conditions prévues à l'Article 11 des présentes.

L'arrivée du terme ou la survenance d'une résiliation anticipée du Contrat n'affectera pas la validité des droits et obligations prévus aux présentes qui, par leur nature ou du fait des dispositions spécifiques, se prolongent au-delà du terme ou de cette résiliation, tant pour les Parties que pour leurs ayants droit, et ce jusqu'à leur date respective d'expiration.

L'engagement des Parties est comptabilisé pour cette période et ne peut en aucun cas bénéficier d'un report. Par conséquent, seuls les Dossiers complets remontés et validés par le Mandataire avant la date de fin de Contrat (ou de la résiliation telle que prévue ci-après) seront comptabilisés et donneront lieu à une rémunération conformément à l'Article 6.3 de la présente convention.

10.2 – Renouvellement

À défaut de dénonciation par l'une ou l'autre des Parties, notifiée par écrit, un (1) mois au moins avant l'arrivée du terme, le Contrat sera automatiquement renouvelé. Le renouvellement donne naissance à un nouveau Contrat dont le contenu est identique au précédent, mais dont la durée est indéterminée.

Au cours du Contrat renouvelé et à tout moment, chacune des Parties pourra mettre fin à la présente relation contractuelle, sans avoir à justifier sa décision, mais à condition de respecter un préavis de rupture d'un (1) mois, avant la cessation effective des relations contractuelles, courant à compter de la réception de la notification adressée afin de signifier la rupture du Contrat, au co-contractant, par la Partie ayant pris l'initiative de la rupture.

ARTICLE 11 – RÉSILIATION

11.1 – Cas de résiliation du Contrat

a. Résiliation pour non-respect des obligations contractuelles par une des Parties

Le Contrat pourra être résilié de plein droit, sans préavis et sans formalité judiciaire, par une Partie en cas de manquement par l'autre Partie à l'une de ses obligations contractuelles, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Partie défaillante et restée sans effet pendant un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite lettre.

La Partie qui demandera la résiliation devra en aviser l'autre par tout moyen, notamment par email.

Dans tous les cas, la Partie qui a manqué à ses engagements contractuels ne pourra prétendre à une quelconque indemnité.

La Partie lésée par le manquement se réserve le droit de demander la réparation du préjudice qu'elle a éventuellement subi du fait du manquement de l'autre Partie.

Nonobstant ce qui précède, le Partenaire s'engage à restituer à première demande les acomptes qui auraient été versés par le Mandataire.

b. Résiliation pour faute grave/lourde

En cas de faute grave ou de faute aux effets irréversibles, le Contrat est immédiatement résilié. Seront notamment considérés comme faute grave :

- produire de faux documents ;

- falsification des documents transmis ;
- un non-respect de la réglementation relative au droit de la consommation et notamment les articles L.223-1 et suivants du code de la consommation en matière de prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique ;
- une condamnation au titre des infractions administratives et pénales énumérées à l'article 4.1 du présent Contrat de partenariat ;
- usurpation d'un ou plusieurs signes de qualité ;
- un manque de loyauté de l'une ou l'autre des Parties ;
- une violation de la réglementation relative à la protection des données personnelles ;
- une tromperie du Bénéficiaire.

Les Dossiers de travaux remis par le Partenaire au Mandataire à la date de cession du Contrat peuvent être présentés à l'Autorité Compétente.

La Partie qui demandera la résiliation devra en aviser l'autre par tout moyen, notamment par email.

Suite à la résiliation du Contrat, le Partenaire s'engage à transmettre au Mandataire les Pièces manquantes des Dossiers en cours dans un délai de 15 jours et de ne plus initier aucune nouvelle Opération.

Le Partenaire s'engage à restituer à première demande les acomptes qui auraient été versés par le Mandataire.

c. Résiliation pour force majeure

En cas d'événement de Force Majeure tel que défini à l'Article 16 du Contrat, celui-ci pourra être résilié dans les conditions prévues audit Article 16.

La résiliation sera effective dès la réception de la notification par la Partie Débitrice, sans préavis ni dommages et intérêts de part et d'autre. La Partie qui demandera la résiliation devra en aviser l'autre par tout moyen, notamment par email.

Nonobstant ce qui précède, le Partenaire s'engage à restituer à première demande les acomptes qui auraient été versés par GREENYELLOW.

d. Résiliation en cas de modification des textes relatifs à l'obtention des CEE incompatibles avec les stipulations du Contrat

Les Parties conviennent expressément qu'en cas de modification des textes législatifs ou réglementaires relatifs aux économies d'énergie ou au dispositif des CEE rendant inapplicables les stipulations du Contrat sans objet, les termes de l'Article 16 de la présente Convention s'appliqueront.

Nonobstant ce qui précède, le Partenaire s'engage à restituer à première demande les acomptes qui auraient été versés par le Mandataire.

e. Résiliation anticipée

Manifestant une volonté réciproque, les Parties décident de pouvoir chacune mettre fin au présent Contrat à tout moment, sans qu'elles aient à motiver ou justifier le bien-fondé de leur décision sous réserve de respecter un délai de quinze (15) jours.

La Partie qui demandera la résiliation devra en aviser l'autre par tout moyen et notamment par email.

Nonobstant ce qui précède, le Partenaire s'engage à restituer à première demande les acomptes qui auraient été versés par le Mandataire.

11.2 – Conséquences de la résiliation du Contrat

En cas de résiliation pour manquement du Partenaire à une obligation contractuelle, le Mandataire se réserve la possibilité d'annuler tous les Dossiers de demande de CEE en cours d'instruction ou instruire à sa discrétion. La responsabilité du Mandataire ne peut pas être recherchée à cet effet.

Concernant les Opérations d'économies d'énergie réalisées par le Partenaire et dont le Dossier n'a pas encore été transmis au PNCEE, le Mandataire peut choisir de les déclarer irrecevables ou de les présenter auprès de l'Autorité compétente. Le Mandataire transmet au Partenaire la liste de ces Opérations d'économies d'énergie déclarées irrecevables.

Suite à la résiliation du Contrat, le Partenaire s'engage à transmettre au Mandataire toutes les Pièces manquantes des Dossiers de travaux en cours dans un délai de 7 jours et de ne plus initier aucune nouvelle Opération.

ARTICLE 12 – SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES DU PARTENAIRE

Dans le cadre des modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, si le Partenaire fait l'objet d'une sanction administrative ou pénale définitive pour l'un des faits suivants en lien avec l'activité de production de certificats d'économies d'énergie :

- Pratiques commerciales déloyales (agressives et/ou trompeuses) ;
- Abus de faiblesse ;
- Non-respect de l'interdiction des prospections commerciales de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, comme prévu par le troisième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la consommation ;
- Usurpation de l'identité de l'État ;
- Non-respect des garanties légales ou commerciales visant la protection économique du consommateur ;
- Non-respect récurrent du délai de paiement des primes sur lequel s'est engagé le signataire ;
- Non-respect de l'obligation générale d'information précontractuelle ;

- Non-respect des règles relatives au crédit à la consommation ;
- Non-respect des règles relatives à la protection des données ;
- Usurpation d'un ou plusieurs signes de qualité ;
- Faux ou usage de faux.

Le Partenaire s'engage dès la publication de la sanction ou à sa connaissance à informer le Mandataire dans un délai de sept (7) jours calendaires.

En conséquence, le Mandataire pourra mettre en œuvre des mesures proportionnées suite aux sanctions prononcées. Les mesures proportionnées pouvant être mise en œuvre, en fonction de la gravité de la sanction, consistent en la mise en place de contrôles renforcés sur le Partenaire, la suspension, la résiliation du Contrat ou toute autre mesure appropriée.

En cas de sous-traitance, le Partenaire s'engage à répercuter ses engagements à ses propres sous-traitants.

ARTICLE 13 – ÉVOLUTION DU DISPOSITIF DE CEE

En cas d'évolution des textes législatifs ou réglementaires – modifiant l'Opération au titre du dispositif des CEE ou le dispositif de CEE – en cours d'exécution du Contrat, les Parties conviennent que le Contrat pourra être résilié de plein droit, sans formalités judiciaires et sans indemnité à verser de part ni d'autre, par la Partie la plus diligente.

Nonobstant ce qui précède, le Partenaire s'engage à restituer à première demande les acomptes qui lui auraient été versés par GREENYELLOW.

ARTICLE 14 – INTÉGRALITÉ

Le présent Contrat et ses annexes annule et remplace tout contrat antérieur conclu entre les Parties portant sur le même objet.

Il met fin, à compter du 31 décembre 2022, au contrat pour la valorisation des certificats d'économies d'énergie signé par les Parties pour la Quatrième Période.

ARTICLE 15 – NULLITÉ – DIVISIBILITÉ

Au cas où l'une quelconque des clauses du Contrat serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions du Contrat resteront en vigueur. Le Contrat remplace les études, offres ou propositions écrites ou verbales, faites préalablement à sa signature.

ARTICLE 16 – FORCE MAJEURE

Sont réputés cas de force majeure tout événement échappant au contrôle de la partie affectée, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du Contrat et dont les effets ne peuvent

être évités par des mesures appropriées, empêchant l'exécution de tout ou partie de ses obligations par la partie affectée, au sens de l'article 1218 du Code civil et de la jurisprudence.

En cas de surveillance d'un cas de force majeure, la partie défaillante devra en informer par écrit l'autre Partie dans les plus brefs délais et devra prendre toutes les mesures provisoires nécessaires de manière à réduire au mieux de ses possibilités les conséquences du cas de force majeure.

Par fait constitutif de force majeure, les Parties entendent, notamment, tous actes de grève ou troubles sociaux en dehors du contrôle d'une Partie, un confinement national, ainsi que toutes interventions de l'autorité publique ou toute autre cause en dehors du contrôle des Parties.

En outre, la Partie défaillante devra avertir l'autre Partie de :

- (i) L'Évènement ou les circonstances relatives à la Force Majeure ;
- (ii) Son estimation des effets induits et sa capacité à remplir ses obligations ;
- (iii) Son estimation de la durée de force majeure.

En cas de prolongation de l'évènement de force majeure au-delà d'une période de 15 jours, le Contrat pourra être résilié de plein droit par le Mandataire. De même, le Partenaire pourra mettre fin au Contrat sous réserve d'obtention de l'accord préalable et écrit du Mandataire et de respecter un préavis fixé d'un commun accord.

La réalisation à l'initiative du Mandataire sera effective dès la réception de la notification écrite, notamment par email, par le Partenaire, sans préavis ni dommages et intérêts de part et d'autre.

ARTICLE 17 – IMPRÉVISION

Conformément à l'article 1195 du Code civil, si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du Contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une Partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du Contrat à son cocontractant.

Est notamment considérée comme une imprévision au sens de la présente clause, une variation sensible du marché des CEE correspondant à :

- au moins une chute supérieure ou égale à 0,3 €/MWh cumac de l'indice spot mensuel (Indice volontaire n'intégrant que les transactions « spot » est présent sur le site Emmy.fr) « classique » ou « précaire » ;

Cette variation est calculée à partir des prix fixés durant le mois de la date de signature du présent Contrat.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les Parties peuvent convenir de la résolution du Contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une Partie, réviser le Contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

ARTICLE 18 – CONFIDENTIALITÉ

Les Parties sont tenues à une obligation de confidentialité au titre du Contrat et garderont strictement confidentiels les termes et conditions du Contrat ainsi que tous les documents et informations (notamment techniques et commerciales) qu'elles seront amenées à échanger dans le cadre de l'exécution du Contrat (ci-après désignées les « *Informations Confidentielles* »).

Le présent engagement de confidentialité ne s'applique pas aux informations suivantes :

- les informations qui appartiennent au domaine public ou tombant dans le domaine public sans que cela soit le fait de l'une ou l'autre des Parties ;
- les informations décrites dans tout autre document écrit en possession de l'une des Parties, pour autant que ce document ne lui ait pas été transmis dans le cadre de la négociation et de la finalisation du Contrat.

Les Parties sont autorisées à communiquer les Informations Confidentielles :

- à leurs directeurs, employés, comptables, assureurs, auditeurs, conseillers juridiques et financiers, banquiers, établissements financiers, cessionnaires ou cessionnaires potentiels, agents ou représentants dès lors que ceux-ci sont tenus d'une obligation de confidentialité ;
- aux entités du groupe auquel elles appartiennent et toute autre société contrôlée au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ;
- aux autorités judiciaires ou gouvernementales sur mandat judiciaire ou sur requête administrative dès lors que la Partie qui doit s'obliger à ce titre le notifie à l'autre Partie immédiatement par écrit et limite la divulgation à ce qui est strictement nécessaire pour satisfaire à ses obligations ;
- aux autorités réglementaires nationales ou européennes dès lors que la Partie qui doit s'obliger à ce titre le notifie à l'autre Partie immédiatement par écrit et limite la divulgation à ce qui est strictement nécessaire pour satisfaire à ses obligations.

Cette obligation de confidentialité perdurera pendant deux (2) ans après la survenance pour quelque raison que ce soit de la fin du Contrat.

ARTICLE 19 – RELATIONS ENTRE LES PARTIES

Les Parties agissent en qualité de cocontractants indépendants et aucune stipulation du Contrat ne doit, dans quelque circonstance que ce soit, être interprétée comme conférant à l'une des Parties la qualité d'agent, de commissionnaire, de distributeur, de représentant ou de mandat de l'autre Partie.

Aucune des Parties ne s'engage au titre du Contrat ou à tout autre titre, à assumer une quelconque obligation, réglementaire ou contractuelle, incombant à l'autre Partie, ou à s'immiscer dans la conduite des affaires de l'autre Partie.

ARTICLE 20 – CESSIION DU CONTRAT

Chaque Partie s'interdit, sauf accord préalable et écrit de l'autre Partie, de céder ou transférer, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, y compris par voie de fusion ou d'une cession totale ou partielle des actifs ou de l'activité d'une Partie, le bénéfice du Contrat.

ARTICLE 21 – RESPONSABILITÉ – ASSURANCES

Chaque Partie est responsable de tous dommages certains directs de quelque nature qu'ils soient, qui seraient occasionnés à l'autre Partie et/ou à tous tiers et qui seraient la conséquence d'un manquement dans le cadre de l'exécution de ses obligations.

Chaque Partie tiendra l'autre Partie et ses assureurs garantis de tous dommages et responsabilités qu'elle viendrait à supporter à ce titre.

Chaque Partie s'engage à souscrire à ses frais et à maintenir en état de validité pendant toute l'exécution du Contrat, y compris toute prolongation, toutes les assurances nécessaires à la couverture de tous les risques susceptibles de survenir à l'occasion de l'exécution du Contrat.

Chaque Partie supportera les conséquences pécuniaires des dommages subis par ses préposés au cours de l'exécution du Contrat.

ARTICLE 22 – SOUS-TRAITANCE

Dans l'hypothèse du recours à la sous-traitance, le Partenaire demeure l'unique responsable, vis-à-vis du Mandataire, de l'exécution des prestations faisant l'objet du présent Contrat, y compris des prestations sous-traitées.

Le recours à la sous-traitance ne fait naître en effet aucun lien contractuel entre le Mandataire, et les sous-traitants auxquels décide de faire appel le Partenaire.

Le Partenaire devra faire respecter au sous-traitant les conditions et caractéristiques du présent Contrat en répercutant, dans ses propres contrats avec ses sous-traitants, les mêmes engagements.

Le sous-traitant ayant réalisé les travaux doit être titulaire de la certification RGE dans le domaine des travaux concernés ou toute autre qualification nécessaire à l'obtention des CEE.

Dans le cas d'une sous-traitance totale du Contrat, le Partenaire devra obtenir l'accord du Mandataire, sous peine de résiliation du présent Contrat par le Mandataire sans formalités et préavis.

ARTICLE 23 – EXCLUSIVITÉ DES DOSSIERS EN COURS D'INSTRUCTION PAR GREENYELLOW

Le Partenaire consent, pendant toute la durée du Contrat et son éventuel renouvellement pour une durée indéterminée, une exclusivité au Partenaire sur les Opérations d'Économies d'Énergie faisant l'objet d'une instruction par ce dernier au titre du Contrat en vue de l'obtention des CEE.

Si un Dossier de travaux validé par le Mandataire venait à être refusé par l'Autorité Compétente, et si ce refus est la conséquence d'un manquement du Partenaire à ses engagements parmi lesquelles figurent l'obligation de fournir l'exclusivité du Dossiers de travaux au Mandataire et ne pas valoriser le Dossier de travaux auprès d'un autre acteur dans le cadre du Dispositif, le Mandataire pourra alors exiger auprès du Partenaire le versement des sommes indûment perçues qui lui auraient été versées

en contrepartie de la validation des Dossiers de travaux ainsi que de tous dommages supportés par le Mandataire à ce titre.

Le Partenaire versera les sommes indûment perçues et les Frais de Dossiers sous un délai de 15 jours à compter de la date de la demande par le Mandataire.

ARTICLE 24 – DEVOIR DE VIGILANCE

Au moment de la signature du Contrat, le Partenaire s'engage à fournir au Mandataire, puis tous les 6 (six) mois :

- Un extrait Kbis de moins de trois mois ;
- Une pièce d'identité du gérant ;
- Son certificat RGE ;
- Une attestation de responsabilité civile professionnelle ;
- Une attestation de souscription à une police d'assurance décennale et civile et professionnelle ;
- Une attestation de régularité fiscale émanant des services des impôts ;
- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations

En cas de non-communication des éléments ci-dessus dans les délais, le Partenaire sera redevable envers le MAndataire d'une pénalité de 100 euros par jour de retard.

Pour toutes les prestations effectuées par une personne employée par le Partenaire, cette dernière déclare remplir toutes les obligations incombant à l'employeur, notamment et non limitativement pour le versement des cotisations sociales dues et la souscription des assurances et l'enregistrement des échanges téléphoniques, et garantira contre et tiendra le Mandataire et GREENYELLOW indemne de tous risques de poursuites à ce titre.

Ainsi, toutes les assurances se rapportant aux activités d'une personne effectuant des missions et des prestations de service à la demande du Mandataire ainsi que toutes les charges, cotisations, commissions diverses, impôts et taxes afférents aux sommes qui sont versées par le Partenaire à son personnel, en application du Contrat, sont à la charge du Partenaire, conformément à la réglementation du Code du travail. Le Partenaire s'assure du temps de travail réalisé dans le cadre des présentes, et s'engage au respect de la législation dans ce domaine.

ARTICLE 25 – EXÉCUTION DE BONNE FOI

Les Parties s'engagent à exécuter de bonne foi le présent Contrat qui forme un tout indissociable, de telle sorte que nul ne pourra ainsi se prévaloir d'une stipulation isolée et l'opposer à d'autres indépendamment du tout.

ARTICLE 26 – VALIDITÉ DU CONTRAT

Dans le cas où une clause est nulle, inopposable, caduque, illégale, la validité du Contrat dans son ensemble n'est pas affectée.

ARTICLE 27 – MARQUES ET RÉPUTATION

Les marques et logos régulièrement déposés auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), sont la propriété exclusive de chacune des Parties, qui sont donc les seules détentrices du droit de les céder ou de les exploiter. Le présent Contrat ne concède aucun droit de propriété intellectuelle au profit des Parties.

Chacune des Parties s'engage à préserver et à ne pas porter atteinte, à tout moment, et réciproquement à la réputation et l'image de marque de l'autre Partie.

ARTICLE 28 – DONNÉES PERSONNELLES

Les Parties s'engagent à respecter la législation et la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 en vigueur au 25 mai 2018 dit « RGPD » et la loi n°78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « Loi Informatique et Libertés » modifiée (ci-après « **Réglementation applicable sur la Protection des Données Personnelles** ») , lors de la collecte et du traitement des données personnelles qu'elles recueillent elles-mêmes ou qu'elles reçoivent d'une autre Partie conformément au présent Contrat.

ARTICLE 29 – DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Le Contrat est soumis au droit français.

Toute difficulté relative à la validité, l'interprétation, l'exécution et/ou l'extinction du Contrat, pour quelque cause que ce soit, relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris ou son Président selon le cas, auxquels les Parties attribuent compétence exclusive, quel que soit le lieu d'exécution du Contrat, le domicile du défendeur et/ou le mode de règlement accepté, même en cas de pluralité de défendeurs.

Fait en deux exemplaires à Paris,

LE PARTENAIRE

Fonction :

LE MANDATAIRE

Fonction : Directeur Général

Mourad BANI